

- **Privatsphäre**
- **Anonymität**
- **Vertraulichkeit**

“The intensity and complexity of life, attendant upon advancing civilization, have rendered necessary some retreat from the world, and man, under the refining influence of culture, has become more sensitive to publicity, so that solitude and privacy have become more essential to the individual; but modern enterprise and invention have, through invasions upon his privacy, subjected him to mental pain and distress, far greater than could be inflicted by mere bodily injury.”

“The intensity and complexity of life, attendant upon advancing civilization, have rendered necessary some retreat from the world, and man, under the refining influence of culture, has become more sensitive to publicity, so that solitude and privacy have become more essential to the individual; but modern enterprise and invention have, through invasions upon his privacy, subjected him to mental pain and distress, far greater than could be inflicted by mere bodily injury.”

Samuel Warren & Louis Brandeis (1890): Right to Privacy

[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Right_to_Privacy_\(article\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Right_to_Privacy_(article))

“Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be taken for the protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right ›to be let alone‹. Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that ›what is whispered in the closet shall be proclaimed from the house- tops‹.”

Samuel Warren & Louis Brandeis (1890): Right to Privacy

[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Right_to_Privacy_\(article\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Right_to_Privacy_(article))

eigenständiges Persönlichkeitsrecht (“inviolable personality”)

Privacy

“right to be left alone”

“Anspruch eines Individuums, einer Gruppe oder Organisation zu verstehen, selbst bestimmen zu können, wann, wie und in welchem Ausmaß persönliche Informationen an andere weitergegeben werden (Westin 1967)”

Privacy

“right to be left alone”

“The constitutional right to privacy, such as it is, is frequently described as having three components:

- (1) a right to be left alone;
- (2) a right to autonomous choice regarding intimate matters; and
- (3) a right to autonomous choice regarding other personal matters (Froomkin 1995).”

Privacy

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks (Universal Declaration of Human Rights. Article 12).”

Privacy

- Privatsphäre
 - Thematik mit einer langen Geschichte
 - Wert des privaten Lebens wird schon in der Bibel und durch Perikles (5. Jhd. BC) beschrieben
- Datenschutz
 - Ebenfalls keine „neue“ Thematik
 - Bedeutung ist durch Globalisierung und das Internet massiv angestiegen

Privacy

Informationelle Selbstbestimmung **Datenschutzgesetz (Österreich)**

“§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.”

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597>

Privacy

Verarbeitungs-orientiert

“Daten werden nicht nach Sensibilitätskategorien geordnet, sondern die Schutzwürdigkeit der Informationen wird vom Verwendungszusammenhang bestimmt. ... Jeder Einzelne muß erkennen können, für welchen Zweck jeweils Daten erhoben werden und ob diese Daten dem Verarbeitungszweck entsprechen (Fleissner & Choc 1995).”

Privacy

Intuition und kultureller Kontext

Basierend auf “Freiheit”

- insbesondere der Freiheit vom Eindringen des Staats in das eigene Heim
- Aufrechthalten individueller Souveränität, vor allem innerhalb der eigenen vier Wände

Basierend auf “Würde des/r Einzelnen”

- Schutz eines Rechts auf Respekt und (öffentlichen) Aufrechterhaltens von Würde - der Bewahrung der öffentlichen Reputation, des eigenen Images und des Rechts auf Entscheidung, welche persönlichen Informationen mit anderen geteilt werden
- Schutz vor Beschämung und Erniedrigung

Diese Unterscheidung ist nicht absolut.

https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=fss_papers